



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 07

Rückstellungen (Teil II)

39

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	1
1.1	Schwebende Einkaufsverträge	2
1.2	Schwebende Verkaufsverträge	3
1.3	Drohende Verluste aus „Dauerverträgen“	4
1.4	Beispiele zu Rückstellungen für drohende Verluste	4
2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Abraumbeseitigung	10
2.1	Allgemeines	10
2.2	Beispiele zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	10
3.	Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG	14
3.1	Allgemeines	14
3.2	Voraussetzungen für den Ansatz einer Rückstellung	14
3.2.1	Ansatz in der Steuerbilanz: formale Erfordernisse an die Zusage	15
3.2.2	Ansatz in der Steuerbilanz: Anforderungen an den Pensionsberechtigten	16
3.2.3	Zulässigkeit einer Rückstellung nach § 6a EStG im Hinblick auf den Kreis der Anspruchsberechtigten	16
3.3	Bewertung von Pensionsrückstellungen	17
3.3.1	Zuführung zur Pensionsrückstellung im „Normalfall“	17
3.3.2	Zuführung zur Rückstellung – „Ausnahmefälle“	21
3.3.3	Heubeck-Richttafeln 2018 G	22
3.3.4	Miterwerb von Rückstellungen (Übernahme von Verpflichtungen)	23
3.3.5	Auflösung von Pensionsrückstellungen	24
3.4	Pensionsverpflichtung und Rückdeckungsansprüche	25
3.5	Sonderfall Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Personengesellschaften	27
3.6	Ergänzende Hinweise	29
3.6.1	Anpassung des § 253 Abs. 2 HGB für Altersversorgungsverpflichtungen	29
3.6.2	Tabellarische Darstellung	29
3.6.3	Besonderheiten bei Pensionszusagen an Arbeitnehmerehegatten	29
3.6.4	Vereinfachungen bei der Bestandsaufnahme von Pensionsverpflichtungen	30
3.6.5	Die Übernahme einer Pensionsverpflichtung	30
4.	Hinweise auf wichtige Richtlinienfundstellen und weitere Erlasse zum Thema Rückstellungen	30
5.	Übungsfall	31

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Bilanzsteuer 07 – Überblick – v13029

1. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

**HINWEIS**

In dem Kurs BilSt 06 (Rückstellungen Teil 1) wurden Begriff, Ansatz und Bewertung der Rückstellungen in der Handels- und Steuerbilanz behandelt. Des Weiteren wurden die Rückstellungen für die „ungewissen Verbindlichkeiten“ anhand typischer klausurrelevanter Beispiele verdeutlicht.

In diesem Kurs BilSt 07 werden die fehlenden Rückstellungsarten erörtert und erneut anhand klausurrelevanter Beispiele behandelt.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften – v11732

Von schwebenden Verträgen im bilanziellen Sinn spricht man, wenn ein schuldrechtlich wirksames Vertragsverhältnis noch von keiner der Vertragsparteien erfüllt ist. Ein solcher Vertrag wird nach handelsrechtlichen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht in der Bilanz ausgewiesen, weil davon ausgegangen wird, dass sich Leistung und Gegenleistung ausgleichen (R 5.7 Abs. 7 EStR). Tritt jedoch ein Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung auf und droht hieraus ein Verlust (Verpflichtungsüberschuss), ist nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB zwingend eine Rückstellung zu bilden; der Verlust ist mit einer Aufwandsbuchung im laufenden Wirtschaftsjahr zu erfassen. Dies ist der Ausfluss des Imparitätsprinzips von § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB.

► **Übungsfall:**

A hat von B am 1.10.01 ein unbebautes Grundstück erworben, bei dem der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erst am 25.1.02 erfolgen soll. Auch die Zahlung ist am 25.1.02 fällig. Als fester Kaufpreis wurden 20.000 € vereinbart. Im Dezember erleidet das Grundstück eine (unstrittig dauernde) Wertminderung auf 18.500 €, ohne dass A diese dem Verkäufer belasten kann.

► **Lösung:**

Grundsätzlich gleichen sich bei Vertragsabschluss (Verpflichtungsgeschäft) der Anspruch auf Lieferung des Grundstücks (20.000 €) und die Schuld auf Übergabe des Kaufpreises (ebenso 20.000 €) aus. Anspruch und Schuld aus dem schwebenden Beschaffungsvertrag werden bei A nicht bilanziert. Am Bilanzstichtag sinkt der Anspruch des A (Wert des Grundstücks) dauerhaft unter die Schuld des Kaufpreises ab. A droht aus dem Beschaffungsvertrag am Bilanzstichtag ein Verlust:

Wert Grundstücks am Bilanzstichtag	18.500
abzgl. Schuld (Kaufpreis)	- 20.000
drohender Verlust	- 1.500

Ansatzzwang der Rückstellung in der Handelsbilanz zum Bilanzstichtag 31.12.01, da im Fall der Anschaffung auch zwingend die dauernde Wertminderung zu berücksichtigen ist (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB).



Buchungssatz (nur handelsrechtlicher Bereich):

Aufwand Zuführung	1.500	an	Rückstellung für drohende	1.500
Rückstellung			Verluste	

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 S. 1 1. Alt. EStG) würde auch in der Steuerbilanz zur zwingenden Berücksichtigung „drohender Verluste“ führen.

Aufgrund des Ansatzvorbehaltes des § 5 Abs. 4a S. 1 EStG dürfen in der **Steuerbilanz** derartige Rückstellungen jedoch nicht gebildet werden. Zur Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz vgl. Sie bitte die nachfolgenden Beispiele.



PRÜFUNGSTIPP

Für die Prüfungsaufgabe in der Steuerberaterprüfung ergeben sich hieraus im Wesentlichen zwei mögliche Fallkonstellationen:

A) Sie werden aufgefordert, (lediglich) eine Steuerbilanz zu erstellen,
oder

B) Ihre Aufgabe ist es, sowohl eine Handels- als auch eine Steuerbilanz zu erstellen.

zu A: Halten Sie sich nicht mit etwaigen Ausführungen zur Berechnung der Rückstellungshöhe auf. Steuerlich sind Drohverlustrückstellungen nicht zulässig (§ 5 Abs. 4a S. 1 EStG).

zu B: Handelsrechtlich besteht Rückstellungszwang (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB). Insoweit muss Ihre Lösung Ausführungen zum Ansatz und zur Höhe der Rückstellung in der Handelsbilanz enthalten. Wichtige Details zur handelsrechtlichen Rechnungslegung der Rückstellung für drohende Verluste finden Sie im Rechnungslegungsstandard des IDW (IDW RS HFA 4). Sie sind hier in der Folge kurz dargestellt.

In einer daneben zu erstellenden Steuerbilanz darf keine Rückstellung gebildet werden.

Die nun weiter folgenden Ausführungen zu Rückstellungen für drohende Verluste beziehen sich auf den handelsrechtlichen Rückstellungszwang. Sie sind grundsätzlich in folgenden Fällen denkbar:

1.1 Schwebende Einkaufsverträge



HINWEIS

Der Kaufvertrag ist abgeschlossen (Verpflichtungsgeschäft), wurde aber am Bilanzstichtag hinsichtlich des Verfügungsgeschäfts (z. B. Lieferung) noch nicht erfüllt.

*Der „Zeitwert“ des noch nicht erhaltenen Vermögensgegenstands muss **am Bilanzstichtag** niedriger als die Gegenleistung (üblicherweise die vereinbarte Kaufpreisschuld) sein. Nur dann ist ein Betrag zurückzustellen.*

Nach der Prüfung des Rückstellungsansatzes (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB), also der Frage, ob die Rückstellung dem Grunde nach zu bilden ist, muss diese nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB mit dem nach „vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag“, also mit dem zu erwartenden Verlust bewertet werden.

Bei schwebenden Beschaffungsgeschäften über bilanzierungsfähige Vermögensgegenstände stellt die Drohverlustrückstellung grundsätzlich eine vorweggenommene (außerplanmäßige) Abschreibung dieser Vermögensgegenstände dar. Daher ist für schwebende Beschaffungsgeschäfte über bilanzierungsfähige Vermögensgegenstände immer dann eine Drohverlustrückstellung zu passivieren, wenn für den Vermögensgegenstand nach erfolgter Lieferung voraussichtlich eine Pflicht zur (außerplanmäßigen) Abschreibung bestehen wird.

Im Umlaufvermögen besteht eine Pflicht zur Passivierung einer Drohverlustrückstellung somit immer dann, wenn der aus einem Börsen- oder Marktpreis abgeleitete Wert bzw. der beizulegende Wert des Vermögensgegenstands unter dem Wert der Gegenleistung, d.h. den zukünftigen Anschaffungskosten, liegt (§ 253 Abs. 4 HGB). Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ist aufgrund des gemilderten Niederstwertprinzips (§ 253 Abs. 3 S. 5 HGB) eine Drohverlustrückstellung nur dann zu bilden, wenn es sich um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt. Besteht nur ein Abschreibungswahlrecht kommt eine Drohverlustrückstellung nicht in Betracht.

Die Drohverlustrückstellung ist, unter den üblichen Voraussetzungen, also einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, abzuzinsen (§ 253 Abs. 2 S. 1 HGB).

1.2 Schwebende Verkaufsverträge

Zunächst ist zu beachten, dass bei Vermögensgegenständen, die unmittelbar Gegenstand eines schwebenden Absatzgeschäfts sind, es sich i. d. R. um Umlaufvermögen handelt. Droht aus dem schwebenden Geschäft ein Verlust, sind zunächst die jeweiligen unmittelbar auftragsbezogenen Vermögensgegenstände nach dem strengen Niederstwertprinzip (§ 253 Abs. 4 HGB) auf ihren niedrigeren aus dem Börsen- oder Marktpreis abgeleiteten Wert bzw. den niedrigeren Wert abzuschreiben, der den Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Nur für einen darüberhinausgehenden Verlustanteil ist eine Drohverlustrückstellung zu bilden.

Im Grundsatz gilt: Für schwebende Absatzgeschäfte, insbesondere dann, wenn kein Vermögensgegenstand vorhanden ist, der im Wert gemindert werden kann, ist eine Drohverlustrückstellung immer zu bilden, wenn der Wert der vereinbarten, i. d. R. in Geld bestehenden Gegenleistung hinter dem Wert der zu erbringenden eigenen Leistung, d. h. der auf das schwebende Geschäft entfallenden aktivierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zzgl. der voraussichtlich noch anfallenden Aufwendungen, zurückbleibt.

Die voraussichtlich noch anfallenden Aufwendungen sind zu Vollkosten, bewertet mit den künftigen Preis- und Kostenverhältnissen, zu bewerten. Als Vollkosten sind dabei die Einzel- und Gemeinkosten des Produktionsbereichs sowie eventuelle direkt zurechenbare Sondereinzelkosten des Vertriebs und sonstige, direkt zurechenbare Kosten (z. B. Lagerkosten), nicht jedoch allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten zu verstehen.



HINWEIS

Zu den noch anfallenden Aufwendungen des Vermögensgegenstandes gehören auch die Kosten, die der Steuerpflichtige nach § 255 Abs. 2 ff. HGB (s. a. grds. R 6.3 EStR) bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht zu berücksichtigen braucht, ja u. U. nicht berücksichtigen darf (z. B. direkt zurechenbare Sondereinzelkosten des Vertriebs).

+	zunächst aktivierte eigene Anschaffungs- oder Herstellungskosten (ggf. Null)
+	voraussichtlich noch anfallende Aufwendungen zu Vollkosten (ohne allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten)
-	vereinbarter Abgabepreis
=	drohender Verlust insgesamt
-	zu berücksichtigen als Wertminderung beim Vermögensgegenstand
=	verbleibender Verlust für die Rückstellung
-	Abzinsung nach § 253 Abs. 2 HGB, falls die Laufzeit der „Verpflichtung“ > 1 Jahr
	Rückstellung in der HB



In den Fällen, in denen das zu festen Verkaufspreisen abzugebende Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag (zumindest) in halbfertigem Zustand (bei Eigenherstellung) vorhanden ist, muss bei der Rückstellungsberechnung bedacht werden, dass u. U. Teile der Selbstkosten bereits im abgelaufenen Wirtschaftsjahr als Aufwand behandelt wurden, da sie in die zunächst aktivierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht eingehen durften. Beispielsweise sind vor dem Bilanzstichtag angefallene Vertriebskosten mangels einer Erfassung bei den Herstellungskosten des unfertigen Produkts in den Aufwendungen des abgelaufenen Wirtschaftsjahrs gewinnmindernd bereits berücksichtigt. Sie können somit niemals bei der Berechnung einer Rückstellung für drohende Verluste eingehen!

1.3 Drohende Verluste aus „Dauerverträgen“

Hier kommen insbesondere in Betracht:

- a) mehrjährige Einkaufskontrakte
- b) mehrjährige Miet- und Pachtverhältnisse

zu a): Die Berechnungsgrundlage bildet hier nicht der Börsen- oder Marktpreis für das einzelne Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag. Maßgebend ist vielmehr der Preis, zu dem Mehrjahresverträge für die Restlaufzeit des noch schwebenden Kontrakts über Waren derselben Art, Menge und Güte angeboten werden.

zu b): In einem durch den BFH entschiedenen Fall (BFH, BStBl II 1984, S. 56) begehrte der Steuerpflichtige eine Teilwertabschreibung für ein Gebäude, das nur einen niedrigen Ertrag abwarf. Der BFH entschied, dass ein niedriger Mietertrag nicht ohne weiteres eine Teilwertabschreibung beim vermieteten Wirtschaftsgut rechtfertigt. Andererseits kamen die Richter jedoch zu folgendem Ergebnis:

- Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind auch bei Dauerschuldverhältnissen und damit auch bei Mietverhältnissen zu bilden, wenn aus dem jeweiligen Mietverhältnis insgesamt ein Verlust droht; Verluste in einzelnen Geschäftsjahren genügen jedoch nicht.
- Die Höhe der Rückstellung ist in diesen Fällen in der Weise zu bestimmen, dass dem Anspruch aus dem Mietvertrag auf Zahlung des Mietzinses für die ganze Laufzeit des Mietvertrages der Wert der Verpflichtung zur Überlassung und Erhaltung der vermieteten Sache gegenübergestellt wird. (Hierbei ist aber zu beachten, dass es eine unzureichende Begründung der Verluste aus schwebenden Geschäften wäre, wenn lediglich darauf verwiesen würde, der Kapitalmarktzins oder der Miet- und Pachtzins sei nachhaltig gesunken (BFH, BStBl II 1986, S. 465).)

Auch wenn hier zur Erläuterung ein BFH-Urteil zitiert wird, ist dennoch zu beachten, dass die Rückstellung für drohende Verluste steuerlich niemals berücksichtigt werden darf. Die Regelung des § 5 Abs. 4a EStG ist erst nach dem BFH-Urteil in das Gesetz aufgenommen worden.

1.4 Beispiele zu Rückstellungen für drohende Verluste



VORBEMERKUNG

Nochmals Hinweis auf das steuerliche Ansatzverbot in § 5 Abs. 4a EStG. Die nachfolgenden Ausführungen zur Rückstellungsberechnung – Bildung/Zuführung/Auflösung – beziehen sich bei den Beispielen ausschließlich auf die Handelsbilanz.

► **Übungsfall 1:**

Nehmen wir nochmals den oben bereits erwähnten Fall:

A hat von B am 1.10.01 ein Grundstück gekauft, bei dem der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erst am 25.1.02 erfolgen soll (Zahlung ebenfalls an diesem Tag).

Als fester Kaufpreis wurden 20.000 € vereinbart. Im Dezember erleidet das Grundstück eine (unstrittig dauernde) Wertminderung auf 18.500 €, ohne dass A diese dem Verkäufer belasten kann.

► **Lösung:**

Grundsätzlich gleichen sich bei Vertragsabschluss (Verpflichtungsgeschäft) der Anspruch auf Übereignung des Grundstücks (20.000 €) und die Schuld auf Übergabe des Kaufpreises (ebenfalls 20.000 €) aus. Anspruch und Schuld aus dem schwebenden Beschaffungsvertrag werden bei A nicht bilanziert. Am Bilanzstichtag sinkt der Anspruch des A (Wert des Grundstücks) unter die Schuld des Kaufpreises ab.

A droht aus dem Beschaffungsvertrag am Bilanzstichtag ein Verlust:

Wert des Grundstücks am Bilanzstichtag	18.500
vertraglich vereinbarten Preis	- 20.000
drohender Verlust = RSt am BilStT	- 1.500

Ansatzzwang der Rückstellung in der Handelsbilanz am Bilanzstichtag 31.12.01 nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB.

HB und StB unterscheiden sich hierbei:	HB	StB
Wert des Grundstücks	18.500	
vertraglich vereinbarter Preis	20.000	
Rückstellung am Bilanzstichtag	- 1.500	0
eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 HGB kommt nicht in Betracht, da die Laufzeit ≤ 1 Jahr	–	
GA: Aufwand / Zuführung RSt	- 1.500	0

Buchungssatz nur HB

Aufwand Zuführung RSt	1.500	an	RSt droh. Verluste	1.500
-----------------------	-------	----	--------------------	-------

Beim Besitzübergang des Grundstücks – bzw. zum darauffolgenden Bilanzstichtag – ist die Rückstellung aufzulösen. Der Verlust wird durch die zutreffende Bewertung des Grundstücks mit den geleisteten Anschaffungskosten abzüglich der dauernden Wertminderung „realisiert“.

Buchungssatz HB/StB

Grundstück	20.000	an	Bank	20.000
------------	--------	----	------	--------

Buchungssatz nur HB

RSt droh. Verluste	1.500	an	Grundstück	1.500
GA daraus in 02				+/- 0

Möglicher Buchungssatz nur StB (Teilwertabschreibung)

Teilwertabschreibung	1.500	an	Grundstück	1.500
----------------------	-------	----	------------	-------

Wird vom Wahlrecht zur Teilwertabschreibung in der StB Gebrauch gemacht, unterscheiden sich danach die Bilanzansätze in HB und StB nicht. Der Aufwand von 1.500 € wurden lediglich in unterschiedlichen Jahren berücksichtigt.



► **Übungsfall 2:**

Der Unternehmer U hat sich gegenüber dem Kunden K im Oktober 01 verpflichtet, 10.000 Flaschen Wein zum Festpreis von 3,00 € pro Flasche zuzüglich 19 % USt zu liefern. Den Verkaufspreis hatte U wie folgt kalkuliert:

üblicher Einkaufspreis Okt. 01	2,00 €
Bezugskosten	0,10 €
Verwaltungs- u. Vertriebskosten (Sondereinzelkosten)	0,40 €
Gewinn	0,50 €
zusammen	3,00 €
+ 19 % USt	0,57 €
Bruttoverkaufspreis	3,57 €

Im Dezember 01 musste U feststellen, dass für ihn der Einkaufspreis des Weins auf 3,00 € gestiegen war und er weiterhin mit 0,10 € Bezugskosten sowie 0,40 € für Verwaltungs- u. Vertriebskosten (Sondereinzelkosten) rechnen muss.

Bis zum 31.12.01 hatte K bereits 4.000 Flaschen abgenommen, den Rest nimmt K im ersten Halbjahr 02 ab.

► **Lösung:**

Am Bilanzstichtag besteht für U die Verpflichtung, 6.000 Flaschen (4.000 wurden bereits geliefert) zum vereinbarten Preis abzugeben. Am 31.12.01 ergeben sich folgende neue Selbstkosten:

eigener Einkaufspreis pro Flasche	3,00 €
Bezugskosten	0,10 €
Verwaltungs- u. Vertriebskosten (Sondereinzelkosten)	0,40 €
Selbstkosten	3,50 €
Festpreis (vereinbart)	3,00 €
drohender Verlust pro Flasche	0,50 €

Rückstellung für drohende Verluste am 31.12.01 (ausschließlich in der Handelsbilanz): $6.000 \times 0,50 \text{ €} = 3.000 \text{ €}$, Buchung zum 31.12.01:

Buchungssatz nur HB

Aufwand Zuführung RSt 3.000 an RSt droh. Verluste 3.000

Die Abzinsungsproblematik des § 253 Abs. 2 HGB stellt sich aufgrund der Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr nicht.

Beim Verkauf des Weins wird der Verlust auch in der StB realisiert!

► **Übungsfall 3:**

Eine Brauerei schloss am 1.1.01 einen Hopfeneinkaufskontrakt ab, in dem sie sich verpflichtete, bis zum 31.12.05 jährlich insgesamt 30.000 kg genau bezeichnete Hopfensorten zum Preis von 4,00 € (zuzüglich USt) je kg abzunehmen. Am 31.12.01 (= Ende des Wirtschaftsjahres 01) wurden gleichartige Hopfenverträge wie folgt angeboten:

Laufzeit in Jahren	jährliche Abnahmemenge in kg	Preis je kg € (netto)
5	30.000	3,00
4	40.000	3,50
4	30.000	3,75
3	30.000	3,90



Brauereien, die keinen mehrjährigen Einkaufskontrakt abgeschlossen haben, müssen am 31.12.01 für 1 kg Hopfen der o. a. Art 4,00 € (zzgl. USt) bezahlen. Der durchschnittliche Marktzins der letzten sieben Jahre (§ 253 Abs. 2 S. 4 HGB) soll 5 % betragen. Zukünftige Preiserhöhungen oder -minderungen sind am jeweiligen Bilanzstichtag nicht zu erwarten.

► **Lösung:**

Die Restlaufzeit des Hopfeneinkaufskontrakts beträgt noch 4 Jahre. Ein gedachter Käufer, der in diesen Vertrag eintritt, wäre dazu nur zu den Konditionen bereit, die für vergleichbare Verträge am 31.12.01 gelten. Dies wären 3,75 € (netto) pro kg Hopfen.

Folglich droht der Brauerei am 31.12.01 ein Verlust i. H. v.:

$$\begin{aligned}
 30.000 \text{ kg} \times 4 \text{ Jahre} \times (4,00 \text{ €} - 3,75 \text{ €}) &= 30.000 \\
 \text{abgezinst mit } 1 / (1 + 0,05)^4 &0,8227 \\
 = \text{RSt f. d. V } (30.000 \times 0,8227) &24.681
 \end{aligned}$$

Buchung zum 31.12.01 (in der HB):

Aufwand Zuführung RSt 24.681 an RSt droh. Verluste 24.681

In der StB wird der Verlust erst im Wj des Einkaufs bzw. der Verarbeitung des Hopfens realisiert.

Anmerkung: Soweit Hopfenbestände aus der Abnahme des Jahres 01 am 31.12.01 noch auf Lager sind, kommt für diese eine Bewertung mit ihren Anschaffungskosten in Betracht, da insoweit die Wiederbeschaffungskosten unverändert 4,00 € betragen.

Sollten am 31.12.02 beispielsweise für Verträge über den Einkauf von Hopfen gleicher Art und Güte, bei denen die Laufzeit 3 Jahre und die Abnahmemenge pro Jahr 30.000 kg beträgt, 3,90 € pro kg angeboten werden, errechnete sich zum 31.12.02 folgende Rückstellung für drohende Verluste:

$$\begin{aligned}
 30.000 \text{ kg} \times 3 \text{ Jahre} \times (4,00 \text{ €} - 3,90 \text{ €}) &= 9.000 \\
 \text{abgezinst auf 3 Jahre } 1 / (1 + 0,05)^3 &0,8638 \\
 = \text{RSt f. d. V. } (9.000 \times 0,8638) &7.774
 \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich im Wj 02 folgende Buchung (stets nur HB):

RSt droh. Verluste 16.907 an sonst. betr. Ertrag 16.907 €

(Auflösung: 24.681 € und Neubildung der RSt mit 7.774 €)

(Würden 3-Jahres-Verträge am 31.12.02 für 4,10 € pro kg angeboten, müsste die Rückstellung in voller Höhe aufgelöst werden.)

► **Übungsfall 4:**

Ein Bauunternehmer B (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) hat am 1.9.01 mit X einen Vertrag über die Errichtung eines schlüsselfertigen Gebäudes zum Festpreis von 330.000 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer abgeschlossen. Für das am 31.12.01 unfertige Bauwerk sind in 01 folgende Kosten angefallen:

Material	72.000 €
Materialgemeinkosten	15 %
Fertigungslöhne	54.000 €
Fertigungsgemeinkosten	110 %

Zur Ermittlung der Selbstkosten werden 20 % auf die steuerlichen Mindestherstellungskosten aufgeschlagen. Der Reingewinnsatz beträgt 15 %.

Da das Bauwerk bis zum 31.12.01 zu ca. 60 % fertig gestellt war, hat X Abschlagszahlungen i. H. v. 214.200 € geleistet, ohne dass ihm Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt wurde.



Nach dem 31.12.01 werden wegen eingetretener Materialpreis- und Lohnkostensteigerungen noch weitere Selbstkosten i. H. v. 168.000 € anfallen.

► **Lösung:**

Vorbemerkung:

Zu klären ist die Frage, welcher Bilanzposten für teulfertige Gebäude auf fremdem Grund und Boden anzusetzen ist, denn das teulfertige Gebäude gehört zivilrechtlich dem Eigentümer des Grundstücks.

In H 6.1 „Halbfertige Bauten auf fremdem Grund und Boden“ EStH ist die Aussage zu finden, dass diese zu den Vorräten und somit zum Umlaufvermögen gehören.

Dieser Hinweis basiert auf einem Urteil des BFH, der diese Bilanzposition als eine „Forderung besonderer Art“, die unter den Vorräten – und nicht unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – auszuweisen ist, bezeichnete.

Somit liegt ein bewertbares Wirtschaftsgut vor, das mit den bisher aufgelaufenen Herstellungskosten bzw. dem voraussichtlich dauerhaft niedrigeren Teilwert zu bewerten ist (vgl. dazu auch H 6.7 „Halbfertige Bauten auf fremdem Grund und Boden“ EStH). Für die Ermittlung eines evtl. niedrigeren Teilwertes ist die retrograde Bewertung nach R 6.8 Abs. 2 S. 3 EStR, auch sogenannte „Ladenhüterbewertung“, zugelassen.

vereinbarter Festpreis

- Kosten (Selbstkosten) nach dem Bilanzstichtag
- Reingewinn (Unternehmergewinn, den ein gedachter Erwerber erzielen möchte)
- = Teilwert

In der Bilanz zum 31.12.01 werden unter anderem folgende Bilanzposten ausgewiesen:

a)	erhaltene Anzahlungen (Passivposten)	214.200
b)	Umsatzsteuerschuld aus erhaltenen Anzahlungen (^{19/119} v. 214.200)	34.200
c)	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen (Aktivposten)	
	[Hinweis auf § 5 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 EStG = Aktivierungsgebot in der StB, falls in der HB die erhaltenen Anzahlungen nach der „Bruttomethode“ ausgewiesen wurden; zur Abgrenzung der „Netto-Methode“ vgl. Sie bitte Kurs BilSt 04 Kapitel VI. 1.2.]	34.200
d)	unfertige Bauten (bewertet mit den Herstellungskosten	
	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG, R 6.3 EStR)	
	als Forderung ausgewiesen beim Vorratsvermögen	€
	Materialeinzelkosten	72.000
	Materialgemeinkosten	+ 10.800
	Fertigungslöhne	+ 54.000
	Fertigungsgemeinkosten	+ 59.400
	Herstellungskosten (handels- und steuerlicher Mindestansatz)	196.200
	Teilwert	
	(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG, § 253 Abs. 4 HGB und lt. BFH vgl. oben)	
	Vereinbarter Festpreis (ohne USt)	330.000
	Selbstkosten, die noch nach dem Bilanzstichtag anfallen werden	- 168.000
	ergibt den Handelsbilanzwert für die verlustfreie Bewertung	= 162.000
	Reingewinn 15 % von 330.000	- 49.500
	Teilwert für die steuerliche Bewertung	112.500

Da von einer Minderung auf Dauer auszugehen ist, ist die Forderung besonderer Art nicht mit den HK von 196.200, sondern mit dem Teilwert von 112.500 € zu bewerten. In der HB ist die Forderung allerdings mit 162.000 zu bewerten. Der Gewinnabzug stellt eine steuerliche Abschreibung dar, die handelsrechtlich unzulässig ist.

Ein Teilwertansatz wäre nur in dem Fall ausgeschlossen, in dem der Auftrag **bewusst** verlustbringend kalkuliert worden wäre, H 6.7 „Halbfertige ... EStH“.

Die Bewertung des Wirtschaftsgutes mit dem niedrigeren Teilwert hat Vorrang vor der Bildung einer (Drohverlust-)Rückstellung, vgl. Sie dazu bitte oben und H 6.7 „Teilwertabschreibung“ EStH. Nach dem Urteil des BFH vom 7.9.2005, a. a. O., gilt dies sowohl für die StB als auch für die HB. Einer Rückstellung für drohende Verluste bedarf es nicht.

Der aus dem schwebenden Geschäft drohende Verlust ist bereits bei der Bewertung der halbfertigen Bauten berücksichtigt. Damit ist das steuerliche Ansatzverbot der Rückstellungen für drohende Verluste in diesem Fall ohne Bedeutung.

Eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wäre in einem solchen Fall in der HB nur dann möglich, wenn der sich ergebende zu erwartende Verlust über die Gesamtkosten hinausginge. Nur dann wäre § 5 Abs. 4a EStG wieder relevant.

Kosten bis BilStT	196.200
Kosten nach BilStT	<u>+ 168.000</u>
Gesamt:	364.200
Festpreis netto	<u>- 330.000</u>
Verlust	34.200

Der Verlust von 34.200 € wurde über die Abschreibung handelsrechtlich bereits erfasst (HK = 196.200 - Abschreibung 34.200 = Ansatz niedrigerer Marktpreis von 162.000). Eine Drohverlustrückstellung ist nicht mehr zulässig.



HINWEIS

Kommt es beim Kauf eines ganzen Betriebes auch zur Übernahme von Rückstellungen aus drohenden Verlusten schwebender Geschäfte, gilt das Ansatzverbot des § 5 Abs. 4a EStG für den **Zeitpunkt des Zugangs** zum Betriebsvermögen für die Steuerbilanz **NICHT**. Hierzu wurde § 5 Abs. 7 EStG in das EStG aufgenommen.

Bei der Zugangsbewertung ist in diesen Fällen „normal“ zu verfahren und die Rückstellung mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Am darauffolgenden BilStT ist diese Rückstellung allerdings, unabhängig von der Erfüllung des Vertrages, steuerlich vollständig aufzulösen. Soweit der Drohverlust an diesem BilStT noch besteht, er aber aufgrund des Ansatzverbotes des § 5 Abs. 4a EStG in der StB nicht passiviert werden darf, **kann** in der StB eine den Gewinn mindernde Rücklage mit ¹⁴/₁₅ des Auflösungsbetrages der Rückstellung gebildet werden; vgl. § 5 Abs. 7 S. 5 EStG. Ein Beispiel zum Kauf von Pensionsrückstellungen, denn hierzu gilt die gleiche Verfahrensweise, finden Sie unter Tz. 3.3.4 Miterwerb von Rückstellungen.



2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Abraumbeseitigung

2.1 Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung – v11733

Es handelt sich dem Grunde nach um eine „Aufwandsrückstellung“, also Aufwand, der dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr zwingend nach § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB zuzuordnen ist. Aus welchen Gründen auch immer die dringend notwendige Erhaltungsmaßnahme „nur“ noch nicht durchgeführt werden konnte, ist unerheblich; vgl. Siehe hierzu auch Übersicht zu Tz 2. in Kurs BilSt 06, aber auch: § 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB und R 5.7 Abs. 11 EStR.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bzw. Abraumbeseitigung sind nach dem HGB wie folgt zu behandeln:

		HB	StB
a)	die Instandhaltung wird innerhalb von 3 Monaten nach dem Bilanzstichtag nachgeholt (d. h. fertig gestellt!)	§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB = Passivierungspflicht	Maßgeblichkeit = Passivierungspflicht
b)	Abraumbeseitigung, die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres nachgeholt wird	§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB = Passivierungspflicht	Maßgeblichkeit = Passivierungspflicht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellungen für Abraumbeseitigung – v11734



HINWEIS ZU A)

H 5.7 (11), Stichwort „Turnusmäßige Erhaltungsarbeiten“ – sind regelmäßig nicht rückstellungsfähig.

2.2 Beispiele zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

► Übungsfall 1:

Am 31.12.02 wies die Y-GmbH für an eigenen Wirtschaftsgütern notwendigen Erhaltungsaufwand, der nicht regelmäßig in gleichem Umfang wiederkehrt, folgende Rückstellung in der Bilanz aus:

Abschluss der Reparaturarbeiten	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag brutto = zugleich Betrag der Rückstellung am 31.12.02	USt
1) 28.12.02	30.12.02	31.1.03	16.660	2.660
2) 30.3.03	20.4.03	31.5.03	23.800	3.800
3) 2.4.03	11.4.03	20.4.03	<u>11.900</u>	<u>1.900</u>
			52.360	8.360

zu Nr. 2: Bei dieser Reparatur haben auch Arbeitnehmer der GmbH mitgeholfen. Aus den Aufzeichnungen (Stundenzettel) ergab sich hierfür ein anteiliger Bruttoarbeitslohn im 1. Quartal 03 i. H. v. 1.600 € und ein Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung i. H. v. 300 €; beide Beträge wurden im Wj 03 dem Aufwand belastet.

Alle Reparaturarbeiten wären am Bilanzstichtag 31.12.02 erforderlich gewesen. Im Zuge der Abschlussarbeiten des Wj's 02 veranlasste der Steuerberater unter dem Datum 31.12.02 folgende Buchung (alle Bereiche):

Reparaturaufwand	52.360	an	Rückstellungen	52.360
Bei der Bezahlung der Rechnungen im Jahr 03 wurde wie folgt gebucht:				
Rückstellungen	44.000			
Vorsteuer	8.360	an	Bank	52.360

Die Rückstellungen **Nr. 2 und 3** wurden auch damit begründet, dass die Bilanz zum 31.12.02 erst am 15.7.03 aufgestellt wurde und zu diesem Zeitpunkt die Rechnungen vorlagen (nachträgliche bessere Erkenntnis).

► **Lösung:**

zu Rechnung Nr. 1: Es handelt sich um keine Rückstellung, sondern um eine sonstige Verbindlichkeit. Diese wird „normal“ nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag (Nennwert) bewertet. Gleiches gilt im Steuerrecht (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Nr. 2 EStG). Eine Abzinsung erfolgt bei Verbindlichkeiten nicht (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Der Vorsteueranspruch besteht bereits im VZ 02.

zu Rechnung Nr. 2: Hier ist handels- und steuerrechtlich eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zu bilden, da der Abschluss der Arbeiten innerhalb von 3 Monaten nach dem Bilanzstichtag erfolgte (§ 249 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 HGB und R 5.7 Abs. 1 EStR, R 5.7 Abs. 11 EStR). Die Rückstellung ist jedoch nur in Höhe des Nettobetrag (ohne USt) zu bilden → § 253 Abs. 1 S. 2 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Nr. 3a EStG.

Auch die Personalkosten für die eigenen Arbeitnehmer (= Brutto-lohn + Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung) sind in die Rückstellung miteinzubeziehen.

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung handelt es sich um Aufwand, der das abgelaufene Wj belastet, ohne dass entsprechende Ausgaben gemacht worden sind.

Da es sich also insoweit um eine Aufwandsrückstellung und nicht um eine Verpflichtungsrückstellung handelt (es gibt keine Verpflichtungen zur Instandsetzung gegen sich selbst), scheidet eine Abzinsung schon aus diesem Grunde aus. Im Übrigen liegt auch die Laufzeit unter 12 Monaten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e EStG).

zu Rechnung Nr. 3: Der Instandhaltungsaufwand wurde erst nach Ablauf von 3 Monaten nach dem Bilanzstichtag nachgeholt, deshalb ist eine Rückstellungsbildung sowohl in der Handels- als auch Steuerbilanz nicht möglich.



Am 31.12.02 würden die zutreffenden Bilanzposten deshalb folgendes Bild haben:

			HB	StB
Rückstellungen für unterl. Instandhaltg.	Nr. 1		–	–
	Nr. 2			
= netto von 23.800:	20.000			
+ Kosten des eig. Personals	1.900		21.900	21.900
	Nr. 3		–	–
			21.900	21.900
statt bisher			52.360	52.360
Minderung Rückstellung			30.460	30.460
sonst. Verbindlichkeiten Erhöhung			16.660	16.660
Umsatzsteuer (wg. VoSt) Minderung			2.660	2.660
dadurch ergeben sich für 02 folgende				
Gewinnauswirkungen			+ 16.460	+ 16.460
notwendige Umbuchungen für 02 (in der Handels- und auch Steuerbilanz)				
Rückstellungen	30.460	an	sonst. Verbindlich.	16.660
Vorsteuer	2.660		Reparaturaufwand	16.460
notwendige Umbuchungen für 03 (in der Handels- und auch Steuerbilanz)				
sonst. Verbindl.	16.660	an	Vorsteuer	2.660
Reparaturaufwand	10.000		Löhne u. Geh.	1.600
			ges. soz. Aufwand	300
			Rückstellungen	22.100

► Übungsfall 2:

Unternehmer X hat in seinem Betriebsvermögen ein Gebäude ausgewiesen. Anlässlich eines Wintergewitters im Dezember 02 wurde das Dach schwer beschädigt. Wegen der schlechten Witterung konnte die dringend notwendig gewordene Dachreparatur erst Ende April 03 in Angriff genommen werden. Die am 16.5.03 abgeschlossenen Reparaturarbeiten hatten Kosten i. H. v. 90.000 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer (X ist voll zum Vorsteuerabzug berechtigt) verursacht.

Da X gegen derartige Schäden versichert war, erhielt er noch im Dezember 02 eine Schadensersatzzusage i. H. v. 85.000 € seitens des Versicherers. Die Auszahlung erfolgte im Wirtschaftsjahr 03.

► Lösung:

X muss auf jeden Fall (HB = StB) die Versicherungszusage im Dezember 02 als Ertrag (und Forderung) erfassen. Es besteht ein Ansatzzwang in Handels- und Steuerbilanz → § 246 Abs. 1 HGB und § 5 Abs. 1 S. 1 EStG.

Buchungen in beiden Bereichen:

so. Forderung 85.000 an Erträge 85.000
Somit ergibt sich aus vorliegendem Sachverhalt in der HB und StB für 02 ein Gewinn i. H. v. 85.000 €.

Eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung ist unzulässig, da die Nachholung der Arbeiten nicht innerhalb 3 Monaten abgeschlossen war.

Der Reparaturaufwand von 90.000 € ist eine laufende Betriebsausgabe im Wj 03.



PRÜFUNGSTIPP

Bei gesuchtem steuerlich niedrigstem Gewinn ergibt sich in der StB folgende Lösung:
Der Steuerpflichtige stellt in der Steuerbilanz zum 31.12.02 die zugesagte Entschädigung in eine Rücklage für Beschädigung nach R 6.6 Abs. 7 EStR ein.

Dadurch ergibt sich in der StB 02 weder ein Gewinn noch ein Verlust.

Buchungen in dieser Lösung (**nur in der Steuerbilanz in 02**):

So. Forderung	85.000	an	Rücklage R 6.6 EStR	85.000
---------------	--------	----	---------------------	--------

in 03 müsste X dann in der **Steuerbilanz** buchen:

Bank	85.000	an	so. Forderung	85.000
------	--------	----	---------------	--------

Reparaturaufwand	5.000	an	Bank	107.100
------------------	-------	----	------	---------

Vorsteuern	17.100			
------------	--------	--	--	--

Rücklage R 6.6	85.000	an		
----------------	--------	----	--	--



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückstellungen im Zusammenhang mit nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben – v11735



3. Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG

3.1 Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pensionsrückstellung – v11736

Pensionsrückstellungen sind für Verpflichtungen aus betrieblicher Altersversorgung zu bilden, die vom Unternehmen (Arbeitgeber) selbst eingegangen werden (**unmittelbare** Pensionsverpflichtungen) und nicht auf externe Versorgungsträger, z. B. Pensions- und Unterstützungskassen oder Versicherungsgesellschaften, ausgelagert werden (sog. **mittelbare** Pensionsverpflichtungen). Die Pensionsverpflichtungen können **Altersruhegelder**, **Invaliditätsrenten**, **Hinterbliebenenversorgung** (Witwen- und Waisenrenten) sowie **Vorruhestandsverbindlichkeiten** umfassen. Ob eine Pensionsverpflichtung vorliegt, entscheidet sich nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen.

Zweck der Bestimmung des § 6a EStG ist es, die betriebliche Altersversorgung über das Ertragsteuerrecht zu fördern. Durch die Zuführungen zur Pensionsrückstellung ergibt sich Aufwand, der zu einer Minderung der Ertragsteuern und damit zu einem Liquiditätsvorteil für den Stpfl. führt (Stundungseffekt).

Bis zum Jahr 1986 bestand ein echtes Passivierungswahlrecht für Pensionsrückstellungen. Das durch das Bilanzrichtliniengesetz geänderte HGB beinhaltet jedoch für Gewerbetreibende eine Passivierungspflicht (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB), da Pensionsverpflichtungen zu den ungewissen Verbindlichkeiten zu rechnen sind. Diese Passivierungspflicht besteht handelsrechtlich aber nur für **Neuzusagen**, die nach dem 31.12.1986 (Inkrafttreten des BiRiLiG) gemacht wurden. Für die sogenannten „**Altzusagen**“ existiert nach wie vor ein Passivierungswahlrecht. Dieses Wahlrecht bleibt selbst für Erhöhungen von früher gegebenen und nach dem 31.12.1986 erhöhten Pensionszusagen bestehen, Art. 28 Abs. 1 EGHGB. (Vgl. hierzu auch R 6a Abs. 1 EStR und H 6a Abs. 1, Stichwort „Neuzusagen“.)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pensionsverpflichtungen allgemein – v10709

3.2 Voraussetzungen für den Ansatz einer Rückstellung

Voraussetzung für die Bildung einer Rückstellung ist der zivilrechtlich wirksame Anspruch des Pensionsberechtigten gegenüber dem Arbeitgeber. Somit ist handelsrechtlich nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB eine Rückstellung zwingend zu passivieren. Über den Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alt. EStG gilt dies auch für die Steuerbilanz (BMF vom 12.3.2010, Beck'sche Steuererlasse § 5/14 zu 1). Für das Steuerrecht stellt § 6a Abs. 1 und 2 EStG weitere Anforderungen an die Zusage selbst (Abs. 1) bzw. an die Person des Pensionsberechtigten (Abs. 2). Man kann hier auch von sogenannten Ansatzvorbehalten für die Steuerbilanz sprechen.

3.2.1 Ansatz in der Steuerbilanz: formale Erfordernisse an die Zusage

► ÜBERSICHT ZU DEN WEITERGEHENDEN ANSATZVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE STB

§ 6a Abs. 1 Nr.	Anforderungen an die Zusage	Hinweis zu den EStR
1	Der Pensionsberechtigte muss einen Rechtsanspruch haben.	R 6a Abs. 2
2	Keine Abhängigkeit der Pensionsleistungen von künftigen gewinnabhängigen Bezügen <i>und</i> die Pensionszusage darf keinen „schädlichen“ Vorbehalt vorsehen.	R 6a Abs. 3 – 6 EStR <i>und</i> H 6a Abs. 3 – 6
	Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nur dann zu bilden, wenn der Unternehmer mit ihrer Inanspruchnahme rechnen muss. Dies setzt voraus, dass der zu einer Schuld führende Pensionsanspruch eines Arbeitnehmers nicht nach freiem Belieben des Verpflichteten geändert, gekürzt und aufgehoben werden kann. Vielmehr sind nur solche Vorbehalte steuerunschädlich, bei denen die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers unter Zugrundelegung eines objektiven Maßstabs gegeneinander abgewogen werden. Steuerschädlich wäre insbesondere die sogenannte „Inhaberklausel“.	
	Zu steuer(un)schädlichen Abfindungsklauseln vgl. H 6a (3) „Abfindungsklauseln“ sowie BMF vom 6.4.2005, Beck’sche Steuererlasse 1 § 6a/17.	H 6a (3) „Abfindungsklauseln“ R 6a Abs. 6
	Dieser Vorbehalt sieht ein Erlöschen des Pensionsanspruchs bei Betriebsveräußerung oder bei Unternehmerwechsel vor.	
	Beispiele für unschädliche Vorbehalte finden Sie in R 6a Abs. 4 EStR; diese werden auch häufig als die Mustervorbehalte bezeichnet. Unschädlich können auch die „Grenzenvorbehalte“ sein.	R 6a Abs. 4 R 6a Abs. 5
3	Die Pensionszusage muss schriftlich erteilt sein und eindeutige Angaben enthalten = sog. Eindeutigkeitsgebot.	R 6a Abs. 7 H 6a Abs. 7 EStH „Schriftform ...“



3.2.2 Ansatz in der Steuerbilanz: Anforderungen an den Pensionsberechtigten

§ 6a Abs. 2 EStG Nr.	Anforderungen an die Person des Pensionsberechtigten	Hinweis zu den EStR
1	Der Pensionsberechtigte muss das 23 (bis 31.12.2017 das 27)-ste Lebensjahr bis zur Mitte des Wirtschaftsjahres vollendet haben	H 6a Abs. 10 EStH
2	oder der Versorgungsfall ist eingetreten (unabhängig vom Lebensalter des Berechtigten)	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pensionsverpflichtungen – v10710

3.2.3 Zulässigkeit einer Rückstellung nach § 6a EStG im Hinblick auf den Kreis der Anspruchsberechtigten

Anspruchsberechtigt sind auch	Rückstellung steuerlich zulässig	
	ja	nein
Arbeitnehmerehegatten, wenn das Arbeitsverhältnis steuerlich anerkannt wird (H 6a Abs. 9 EStH)	x	
ausländische Arbeitnehmer R 6a Abs. 2 S. 4 EStR	x	
Handelsvertreter R 6a Abs. 16 EStR: bedingt	x	
beherrschende Gesellschaftergeschäftsführer von Kapitalgesellschaften; R 6a Abs. 8 EStR	x	
Gesellschafter einer Personengesellschaft	x	

Im letzten Fall (Gesellschafter einer Personengesellschaft) wurde früher die Rückstellungsbildung abgelehnt. In dem BMF-Schreiben, welches im H 6a (1) EStH unter „Pensionsverpflichtungen innerhalb einer GmbH & Co. KG“ bzw. „Personengesellschaft“ zitiert wird, ist die Rückstellungsbildung jedoch mittlerweile zugelassen worden (BMF-Schreiben v. 29.1.2008, BStBl I 2008, 317, Rz. 3). „Zum Ausgleich“ ist allerdings der für den Mitunternehmer in der Steuerbilanz zurückgestellte Wert in dessen Sonderbilanz zu aktivieren (BMF a. a. O., Rz. 5). Zu beachten ist zudem, dass, falls eine von der Personengesellschaft abgeschlossene Rückdeckungsversicherung vorhanden ist, diese nicht zum steuerlichen Betriebsvermögen rechnet und die Beitragszahlungen folglich keine steuerlichen Betriebsausgaben darstellen. Es handelt sich vielmehr um Entnahmen, die allen Gesellschaftern nach Maßgabe ihrer Beteiligung zuzurechnen sind (BMF a. a. O., Rz. 19).

In den Fällen, in denen ein Arbeitnehmer zum Mitunternehmer oder umgekehrt ein Mitunternehmer zum Arbeitnehmer wird, gilt Folgendes:

- Arbeitnehmer mit Pensionszusage wird Mitunternehmer:

BFH-Urteil vom 22.6.1977, BStBl II 1977, S. 798

Die Pensionsrückstellung wird auch steuerlich nicht unzulässig. Sie bleibt in der Steuerbilanz dem Grunde nach bestehen. Diese Rückstellung wird auch weiter „wachsen (eingefroren und aufgezinst)“, aber nur insoweit, als der Pensionsanspruch als Arbeitnehmer verdient worden ist.

- Mitunternehmer mit Pensionszusage wird Arbeitnehmer:
Die Pensionsrückstellung wird nunmehr auch steuerlich zulässig; allerdings nur mit dem Teil, der während der Arbeitnehmereigenschaft verdient wurde.

3.3 Bewertung von Pensionsrückstellungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pensionsrückstellung Bewertung – v11738

Die handelsrechtliche Vorschrift für die Bewertung von Rückstellungen ist § 253 Abs. 1 S. 2 HGB. Hiernach ist Bewertungsmaßstab der „Erfüllungsbetrag“. Dieser entspricht der Summe aller voraussichtlich zu erbringenden Leistungen, inkl. zu erwartender Lohn- und Gehaltssteigerungen. Da die Erfüllung erst in der Zukunft liegt, ist eine Abzinsung auf den aktuellen Bilanzstichtag vorzunehmen → § 253 Abs. 2 HGB. Sie hat mit dem geglätteten Marktzins der vergangenen 10 Jahre und der entsprechenden Laufzeit, wahlweise auch mit geglättetem Marktzins bei pauschalen Laufzeiten von 15 Jahren, der einzeln zu bewertenden Pensionszusage zu erfolgen.

Für das Steuerrecht würde sich über den Maßgeblichkeitsgrundsatz eine einheitliche Bewertung ergeben. Allerdings kennt § 6a EStG in den Absätzen 3 und 4 Bewertungsvorbehalte für die Steuerbilanz (vgl. Sie auch R 6.11 Abs. 3 EStR). Als Bewertungsmaßstab gilt hiernach der **Teilwert**. Dieser ist ohne Berücksichtigung zu erwartender Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie mit einem zwingenden Rechnungszinsfuß von 6 % zu ermitteln.

In der Bilanzierungspraxis ermittelt der Versicherungsmathematiker die relevanten Werte mittels der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“. In theoretischen Aufgaben wird der Teilwert (falls neben einer Steuer- auch eine Handelsbilanz gefordert ist, zusätzlich der davon abweichende Erfüllungsbetrag) stets angegeben, denn die bilanzsteuerrechtlichen Interessen liegen weniger in der Teilwertberechnung als vielmehr in der Zuführung zu und der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

3.3.1 Zuführung zur Pensionsrückstellung im „Normalfall“

Bewertung nach § 6a Abs. 3 S. 1 EStG: Teilwert am Bilanzstichtag

aber § 6a Abs. 4 S. 1 EStG: Regelung der maximalen Zuführungsbeträge

Zuführung für den „Normalfall“

§ 6a Abs. 4 S. 1 EStG schreibt vor, dass die Pensionsrückstellung in einem Wirtschaftsjahr jeweils höchstens um den Unterschied zwischen dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahres und am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres erhöht werden darf (sog. „**Nachholverbot**“). Das gilt auch im Fall eines Rechtsirrtums oder eines Rechenfehlers. Die spätere Erfassung der Beträge, für die ein Nachholverbot gilt, erfolgt erst bei der Beendigung des Dienstverhältnisses (falls die Zusage aufrechterhalten wird) oder mit dem Eintritt des Versorgungsfalls.

	Teilwert am Bilanzstichtag
-	Teilwert am vorangegangenen Bilanzstichtag (unabhängig vom tatsächlichen Bilanzansatz!)
=	Maximalzuführung laufendes Wirtschaftsjahr



Ausgenommen vom Nachholverbot ist nach § 6a Abs. 4 S. 3 EStG das erste Jahr der Rückstellungsbildung. In diesem Wirtschaftsjahr **darf** der Teilwert am Bilanzstichtag in voller Höhe als Aufwand erfasst werden.

Hierzu ergänzt R 6a Abs. 20 EStR sowie der dazu gehörende H 6a Abs. 20 „Nachholverbot“ EStH: Nach § 249 HGB i. V. m. § 6a Abs. 4 EStG **muss** in einem Wirtschaftsjahr der Rückstellung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Teilwert am Schluss des Wirtschaftsjahres und am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zugeführt werden.



HINWEISE

*Die Höhe der Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz ist von der Höhe in der Handelsbilanz nicht beeinflusst; es gilt insoweit keine Maßgeblichkeit, sondern die steuerliche Ermittlung erfolgt – lex specialis – ausschließlich nach § 6a EStG (vgl. auch R 6.11 Abs. 3 S. 1 EStR). Lediglich für den Ansatz dem Grunde nach ist der Maßgeblichkeitsgrundsatz anzuwenden; R 6a Abs. 1 S. 2 EStR. Die obigen Ausführungen gelten für die sogenannten **Neuzusagen ab 1987**.*

*Für **Altzusagen** aus 1986 und früher sind die Anweisungen in den Einkommensteuerrichtlinien 1984 weiterhin anzuwenden. Damals galt weder handels- noch steuerrechtlich eine Passivierungspflicht. Vielmehr hatte der Steuerpflichtige in jedem Wirtschaftsjahr die Wahl, ob er der Pensionsrückstellung Beträge zuführen wollte oder nicht. Das Steuerrecht zog in § 6a Abs. 4 EStG eine Höchstgrenze für diese Zuführung, ohne jedoch einen Mindestbetrag vorzuschreiben. Auch galt damals nur in der Steuerbilanz das Nachholverbot.*

Hilfreiche Ausführungen zur Erhöhung von Pensionsrückstellungen bei Neuzusagen finden sie im ESt-Kommentar Ludwig Schmidt § 6a EStG ab der Rz. 61.

Aus Vereinfachungsgründen soll in sämtlichen Beispielen der handelsrechtlich ermittelte Wert der Pensionsverpflichtungen vorerst mit dem steuerlichen Teilwert übereinstimmen.

► **Übungsfall 1:**

Unternehmer U (mit Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) hat seinem Arbeitnehmer A am 1.2.2016 eine rechtsverbindliche Pensionszusage ohne schädliche Vorbehalte gemacht.

A hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das 27. Lebensjahr vollendet. Der Teilwert der Pensionsverpflichtung beträgt (auf einem Rechnungszinsfuß von 6 % berechnet):

	€
am 1.1.2016	–.–
am 31.12.2016	12.000
am 31.12.2017	15.000
am 31.12.2018	21.000

► **Lösung:**

Da A bereits das 27. Lebensjahr vollendet hatte und auch die übrigen Voraussetzungen des § 6a EStG erfüllt sind, ist sowohl handels- als auch steuerrechtlich folgende Rückstellung geboten:

	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Teilwert 31.12.	12.000	15.000	21.000
Teilwert 1.01.	–	12.000	15.000
Zuführung	12.000	3.000	6.000

In Höhe dieser Zuführungen ergeben sich jeweils Gewinnminderungen.

Buchungen:

Aufwendungen für Altersversorgung an Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

► **Übungsfall 2:**

Wie vorangegangenes Beispiel, allerdings wurde die Pensionszusage am 1.2.2018 erteilt und A hat das 23. Lebensjahr erst am 22.5.2020 vollendet. Die Rückstellungswerte betragen

am 1.1.2018	—.
am 31.12.2018	12.000
am 31.12.2019	15.000
am 31.12.2020	21.000

► **Lösung:**

Hier ist die Rückstellung **steuerlich** erst im Jahr 2020 zulässig (A vollendet sein 23. Lebensjahr im ersten Halbjahr 2020). Handelsrechtlich ist die Rückstellung bereits im Jahr 2018 zu bilden.

Folglich ergeben sich:		31.12.18	31.12.19	31.12.20
Pensionsrückstellung	lt. HB	12.000	15.000	21.000
	lt. StB		—	21.000

In den ersten beiden Jahren kommt es über § 6a Abs. 2 Nr. 1 EStG (Ansatzvorbehalt) zur Durchbrechung der Maßgeblichkeit. Da steuerlich erstmals im Wj 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet werden darf, handelt es sich insoweit um das Erstjahr. Für diesen Fall darf nach § 6a Abs. 4 S. 3 EStG die Rückstellung bis zur Höhe des Teilwerts (hier: 21.000 €) gebildet werden.

Es ergeben sich folgende Gewinnauswirkungen:	18	19	20
lt. HB	- 12.000	- 3.000	- 6.000
lt. StB	—	—	- 21.000

Hinweis: Im Übungsfall 1 ist das 27. Lebensjahr gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) EStG maßgeblich gewesen, während im Übungsfall 2 § 6a Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) EStG (und damit das 23. Lebensjahr) relevant ist.

► **Übungsfall 3:**

Unternehmer X hat seinen Arbeitnehmern am 1.2.10 eine Pensionszusage erteilt, die einen steuerschädlichen Vorbehalt enthält.

Die Teilwerte aller Pensionsverpflichtungen betragen:	€
am 1.1.10	—.
am 31.12.10	35.000
am 31.12.11	54.000
am 31.12.12	83.000

Am 30.10.12 ist bei einem Arbeitnehmer K, bei dem die Teilwerte der Pensionsverpflichtung

am 1.1.10	—.
am 31.12.10	17.000
am 31.12.11	22.000
am 31.12.12	26.000

betragen haben, der Versorgungsfall eingetreten. Die Pension wird von X **trotz des schädlichen Vorbehalts tatsächlich ausbezahlt**.



► **Lösung:**

Die Pensionsrückstellung ist steuerlich für 10 und 11 wegen der schädlichen Vorbehalte nicht zulässig, § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG. In den Fällen, in denen jedoch nach Eintritt des Versorgungsfalles (hier in 12) trotz eines schädlichen Vorbehalts Pensionszahlungen erfolgen, ist die Rückstellung im Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles zu bilden (hier 31.12.12). Befindet sich nämlich ein Arbeitnehmer bereits im Ruhestand oder steht er unmittelbar davor, so ist der Widerruf von Pensionszusagen, die unter Vorbehalt erteilt wurden, nach dem BAG-Urteil v. 14.12.1956 nicht mehr nach freiem Belieben, sondern nur noch nach billigem Ermessen zulässig. Da ein Widerruf – auch nach billigem Ermessen – nicht vorliegt, ist insoweit die Rückstellung zum 31.12.12 zwingend zu bilden. Auf die Zahlung kommt es nicht an (vgl. Sie bitte auch R 6a Abs. 3 S. 6 EStR). Das Nachholverbot kann in derartigen Fällen nicht greifen.

In der StB des Jahres 12 ist erstmals eine Pensionsrückstellung zulässig, und zwar i. H. v. 26.000 € möglich → § 6a Abs. 4 S. 3 EStG. Es ergibt sich deshalb im Wj 12 neben dem Aufwand aus den Pensionszahlungen eine Gewinnminderung i. H. v. 26.000 €. (Wegen der Auflösung siehe unten.)

► **Übungsfall 4:**

Unternehmer Z hat seinen Arbeitnehmern am 1.1.08 (**vor** dem 1.1.1987) eine rechtsverbindliche Pensionszusage (ohne steuerschädliche Vorbehalte) gemacht. Es betragen in €:

	am 1.1.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
TW	–	12.000	24.000	45.000	60.000	92.000
HB-Ansatz	–	8.000	22.000	40.000	60.000	87.000

► **Lösung:**

Hier ist der Rechtsstand vor 1987 maßgebend, es handelt sich um eine sogenannte ALT-ZUSAGE, d. h., für die Bildung der Pensionsrückstellung gilt sowohl handels- als auch steuerrechtlich ein Ansatz- und Bewertungswahlrecht. In der StB ist das sogenannte Nachholverbot zu beachten, das die HB aber nicht kennt. Trotzdem greift (aber nur deshalb, weil eine Altzusage vorliegt) die Maßgeblichkeit der HB für die StB.

Vorliegender Sachverhalt wäre wie folgt zu lösen:

am 31.12.08: Die maximale Zuführung dürfte 12.000 € betragen. Da Z in der HB aber nur eine Rückstellung i. H. v. 8.000 € gebildet hat, sind auch steuerlich nur 8.000 € zulässig. (Begr: Maßgeblichkeit der HB für die StB bei Altzusagen)

am 31.12.09: Die maximale Zuführung beträgt nach § 6a Abs. 4 S. 1 EStG:

Teilwert am	31.12.09	24.000 €
	31.12.08	<u>12.000 €</u>
		12.000 €

In der HB wurden 14.000 € zugeführt. Folglich verstößt der HB-Ansatz i. H. v. 2.000 € gegen das steuerliche Nachholverbot.

In die StB vom 31.12.09 dürften nur (8.000 + 12.000 =) 20.000 € Pensionsrückstellung eingestellt werden. Dies führt in der StB zu einer Gewinnerhöhung von 2.000 € gegenüber der HB.

am 31.12.10: Die maximale Zuführung beträgt:

Teilwert am	31.12.10	45.000 €
	31.12.09	<u>24.000 €</u>
		21.000 €

In der HB wurden 18.000 € zugeführt. Der HB-Ansatz beträgt somit (22.000 + 18.000 =) 40.000 €. In der StB ist eine Zuführung von 20.000 € zulässig, sodass sich auch hier am 31.12.10 eine Rückstellung i. H. v. 40.000 € ergibt.

Gewinnminderung im Jahr 10 in der StB gegenüber der HB: 2.000 €

am 31.12.11: Die maximale Zuführung beträgt 15.000 € (Unterschied der Teilwerte am Anfang und am Ende des Wirtschaftsjahres).

In der HB wurde eine Rückstellung von 60.000 € gebildet. Diese verstößt i. H. v. 5.000 € gegen das steuerliche Nachholverbot.

In der StB zum 31.12.11 ist lediglich eine Pensionsrückstellung von $(40.000 + 15.000 =) 55.000$ € zulässig. Die Gewinnerhöhung in der StB gegenüber der HB beträgt 5.000 €.

am 31.12.12: Maximale Zuführung steuerlich: 32.000 €

$55.000 + 32.000$ ergibt die in der StB höchstmögliche Rückstellung von 87.000 €

(auch in diesem Fall übersteigt die Zuführung in der StB die in der HB)

Der Gewinn ist in der StB um 5.000 € niedriger als in der HB.

Ergänzende Anmerkung: Die Beträge, um die die Pensionsrückstellung wegen des steuerlichen Nachholverbots niedriger ist als der Teilwert, können erst in dem Jahr gewinnmindernd berücksichtigt werden, in dem der Versorgungsfall eintritt oder das Dienstverhältnis unter Aufrechterhaltung der Pensionsanwartschaft endet.

3.3.2 Zuführung zur Rückstellung – „Ausnahmefälle“

In besonderen Fällen lässt das **Steuerrecht** eine gleichmäßige Verteilung eines Zuführungsbeitrages auf 3 Jahre zu bzw. schreibt diese vor. Diese „Ausnahmefälle“ resultieren aus § 6a Abs. 4 S. 3 – 5 und S. 2 EStG.

§ 6a Abs. 4 EStG	Verteilungsmöglichkeit als → Verteilung als →	Wahl (W) Zwang (Z)
Satz 3	im Erstjahr (also in dem Jahr, in dem steuerlich mit der Rückstellungsbildung begonnen werden darf)	W
Satz 4	Erhöhung des Barwerts der Pensionsleistungen um mehr als 25 %	W
Satz 5	eventuelle Nachholung bei Eintritt des Versorgungsfalls oder Beendigung des Dienstverhältnisses unter Aufrechterhaltung der Pensionsanwartschaft (sog. Letztjahr der Zuführung)	W
Satz 2	bei Änderung der biometrischen Berechnungsgrundlagen	Z
	Am 20.7.2018 wurden solche geänderten biometrischen Berechnungsgrundlagen veröffentlicht. Siehe hierzu Tz. 3.3.3	

► Übungsfall:

Unternehmer M erteilt am 1.4.15 allen Arbeitnehmern eine Pensionszusage, bei der die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 u. 2 EStG erfüllt sind. Die Teilwerte betragen:

	€
am 1.1.15	–
am 31.12.15	36.000
am 31.12.16	39.000
am 31.12.17	44.000
am 31.12.18	50.000



► **Lösung:**

M hat zwei Wege, um am 31.12.18 die Pensionsrückstellung mit 50.000 € zu erreichen:

§ 6a Abs. 4 S. 1 EStG 31.12.15 – 31.12.18 jeweils Ansatz des Teilwerts mit:
36.000, 39.000, 44.000 und 50.000

oder:

§ 6a Abs. 4 S. 3 EStG mit Verteilungsmöglichkeit in der StB

zum 31.12.15	$\frac{1}{3}$ Zuführung von 36.000	= 31.12.15	12.000
zum 31.12.16	= SB 31.12.15	12.000	
	+ $\frac{1}{3}$ Zuführung (zweites Drittel „15“)	+ 12.000	
	+ laufende Zuführung 16 (39.000 - 36.000)	+ 3.000	
		= 31.12.16	27.000
	Übertrag 31.12.16		27.000
zum 31.12.17	= SB 31.12.16	27.000	
	+ $\frac{1}{3}$ Zuführung (drittes Drittel „15“)	+ 12.000	
	+ laufende Zuführung 17 (44.000 - 39.000)	+ 5.000	
		= 31.12.17	44.000
zum 31.12.18	= SB 31.12.17	44.000	
	+ laufende Zuführung 18	+ 6.000	
		= 31.12.18	50.000

3.3.3 Heubeck-Richttafeln 2018 G

Die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ konnten erstmals der Bewertung von Pensionsrückstellungen am Ende des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden, das nach dem 20. Juli 2018 (Tag der Veröffentlichung der neuen Richttafeln) endet. Der Übergang hatte einheitlich für alle Pensionsverpflichtungen und alle sonstigen versicherungsmathematisch zu bewertende Bilanzposten des Unternehmens zu erfolgen. Die zuvor verwendeten „Richttafeln 2005 G“ konnten letztmals für das Wirtschaftsjahr verwendet werden, das vor dem 30. Juni 2019 endet.

Nach § 6a Abs. 4 S. 2 EStG konnte der Unterschiedsbetrag, der auf der erstmaligen Anwendung der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ beruhte, nur auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt der jeweiligen Pensionsrückstellung zugeführt werden (Verteilungszeitraum). Die gleichmäßige Verteilung war sowohl bei positiven als auch bei negativen Unterschiedsbeträgen erforderlich. Die Verteilungsregelung galt aber nicht für Versorgungszusagen, die im Übergangsjahr erteilt werden; BFH (Urteil v. 13.2.2019, XI R 34/16).

Weitere Details können Sie den Beck'schen Steuererlassen 1 § 6a/11 entnehmen.



HINWEIS

1. Die Ausübung der Wahlrechte (Formulierungen „kann“) beeinflusst den steuerlichen Gewinn. Soll dieser möglichst niedrig erklärt werden, sind die Wahlrechte so auszuüben, dass die Rückstellung möglichst hoch ausfällt: a) Verwendung neue Richttafeln möglichst frühzeitig, falls der Rückstellungswert nach der neuen Richttafel höher ist (was zu erwarten ist). b) Verteilung auf drei Jahre, nicht länger.
2. Der „Umstieg“ auf die Heubecktafeln 2018 G ist für die StB-Prüfung 2026, welcher der Rechtsstand 2025 zugrunde liegt, nur noch dann relevant, wenn für mehr als ein Wj Bilanzen zu beurteilen sind.

3.3.4 Miterwerb von Rückstellungen (Übernahme von Verpflichtungen)



HINWEIS

Durch das AIFM-Steueranpassungsgesetz wurde das Einkommensteuergesetz in § 5 EStG um einen Absatz 7 erweitert. Dieser ist für alle Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 28.11.2013 enden, § 52 Abs. 9 EStG. § 5 Abs. 7 EStG begrenzt beim Übernehmenden den Ansatz bzw. die Bewertung von Rückstellungen (für drohende Verluste oder z. B. Pensionsrückstellungen) nach einem „Kauf“ (meist bei Erwerb des ganzen Betriebes bzw. Teilbetriebes) zum auf den Erwerb **folgenden** Bilanzstichtag.

Bestand beim Rechtsvorgänger z. B. für eine Drohverlustrückstellung ein Ansatzverbot, gilt dies nun auch beim Erwerber, allerdings erst am ersten Bilanzstichtag nach dem Erwerb. Oder bestand beim Rechtsvorgänger ein Bewertungsvorbehalt wie bei § 6a Abs. 3 EStG, gilt dieser nun in der ersten auf den Erwerb folgenden Bewertung auch beim Erwerber. Der Erwerb selbst wird so bilanziert, dass er erfolgsneutral gebucht wird (GoB), also ohne Berücksichtigung der Ansatz- und Bewertungsvorbehalte.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

„Angeschaffte“ Rückstellungen – v11739

► Übungsfall:

Unternehmer M veräußert seinen Gewerbebetrieb an Z für 300.000 €. In der steuerlichen Schlussbilanz des M sind auch Pensionsrückstellungen enthalten, die zutreffend nach § 6a EStG mit 100.000 € bewertet sind. Bei der Kaufpreisfindung sind diese mit dem Wert nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB und § 253 Abs. 2 HGB von 130.000 € berücksichtigt worden. Die Schlussbilanz des M sah folgendermaßen aus:

	Buchwert	Teilwert		
Grund und Boden	100.000	200.000	Pensions-Rückst.	100.000
Gebäude	150.000	200.000	langfr. Verbindl.	350.000
techn. Anlagen	30.000	50.000		
BGA	55.000	75.000	Kapital	0
Vorräte	<u>115.000</u>	<u>150.000</u>		
	450.000	675.000		450.000

► Lösung:

Z hat die Wirtschaftsgüter in seiner Eröffnungsbilanz bzw. bei Zugang zum Betriebsvermögen einzeln nach § 246 Abs. 1 HGB anzusetzen und einzeln nach § 253 Abs. 1 HGB mit den Zeitwerten (in HB) und § 6 Abs. 1 Nr. 7 EStG (in StB) mit den Teilwerten der Wirtschaftsgüter, maximal mit den Anschaffungskosten, zu bewerten. In den meisten Fällen decken sich die Werte in HB und StB. Ausnahmen bildeten z. B. Umwandlungs- oder auch Einbringungsfälle. Erläuterungen erfolgen dazu später in den Kursen des Umwandlungssteuerrechts.

Grund und Boden	200.000	Pensions-Rückst.	130.000
Gebäude	200.000	langfr. Verbindl.	350.000
techn. Anlagen	50.000		
BGA	75.000	Kaufpreisschuld	300.000
Vorräte	150.000		



Firmenwert (§ 246 Abs. 1 S. 4 HGB)	<u>105.000</u>	
	780.000	780.000

Am Bilanzstichtag, der dem Erwerb folgt, sind sämtliche Wirtschaftsgüter einzeln und „normal“ weiter nach § 253 HGB bzw. § 6 Abs. 1 EStG zu bewerten.

Die Pensionsrückstellung unterliegt steuerlich allerdings der Regelung des § 5 Abs. 7 S. 1 EStG. In der Steuerbilanz ist diese nun wieder nach § 6a Abs. 3 EStG, unbeeinflusst von der Veräußerung, wie beim Rechtsvorgänger zu bewerten. Sei der Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG z. B. 103.000 €, ist dieser bei erster Folgewertung anzusetzen.

Damit ergibt aufgrund der teilweisen Auflösung der Rückstellung eine Gewinnauswirkung von 27.000 €. Zur Vermeidung unbilliger Härten lässt der Gesetzgeber in § 5 Abs. 7 S. 5 EStG eine Verteilung dieser Gewinnauswirkung auf 15 Jahre zu.

Der Steuerpflichtige kann in der Steuerbilanz wahlweise nun eine steuerliche Rücklage mit $^{14/15}$ von 27.000 € = 25.200 € einstellen. Die Gewinnauswirkung hätte dann folgendes Bild:

RSt Anschaffungskosten	130.000	
RSt Folge-BilStT	103.000	
GA: Auflösung RSt		+ 27.000
Bildung stl. Rücklage $^{14/15}$	25.200	
GA: Aufwand Einstellung Rücklage		- 25.200
Σ GA		+ 1.800

Buchungssätze Steuerbilanz für Folgebewertung/Auflösung RSt:

Pensions-Rückstellungen	27.000	an	Ertrag	27.000
Steuerlicher Aufwand	25.200	an	Rücklage § 5 (7)	25.200
oder zusammengefasst:				

Pensions-Rückstellungen	27.000	an	Ertrag	1.800
			Rücklage § 5 (7)	25.200

Gleiches gilt beim „Erwerb“ von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (→ vgl. Sie bitte den Hinweis zu Tz. 1.4).

3.3.5 Auflösung von Pensionsrückstellungen

Nach den Einkommensteuerrichtlinien (R 6a Abs. 22 EStR) ist nach Eintritt des Versorgungsfalls nur die versicherungsmathematische Auflösung der Pensionsrückstellung zulässig (dies gilt für Alt- und Neuzusagen).



PRÜFUNGSTIPP

Die versicherungsmathematische Auflösung entspricht technisch der Behandlung von betrieblichen Rentenverpflichtungen, bei denen eine Zerlegung der Pensionszahlungen in einen Tilgungs- (Barwertunterschied) und einen Zinsanteil erfolgt, wobei Letzterer Aufwand darstellt.

► Übungsfall:

(zur Auflösung) Für den Arbeitnehmer B wurde zutreffenderweise eine Pensionsrückstellung gebildet. Sie steht am 31.12.15 mit ihrem Teilwert von 35.000 € in der HB/StB. Am 1.6.16 tritt der Versorgungsfall ein, B erhält eine monatliche Pension i. H. v. 450 €. Der Barwert (Teilwert) am 31.12.16 beträgt noch 33.800 €

► **Lösung:**

Die laufenden Pensionszahlungen stellen Aufwand dar; dieser beträgt im Wirtschaftsjahr 16 ($7 \times 450 =$) 3.150 €. Der Unterschied zwischen dem Rückstellungsbetrag am Anfang und am Ende des Wj's 16 (35.000 - 33.800) i. H. v. 1.200 € ist als Ertrag auszuweisen.

(Vgl. Sie hierzu R 6a Abs. 22 EStR.)

Die Buchungssätze im Unternehmen könnten lauten:

Aufwendungen Altersversorgung	3.150	an	Bank	3.150
Pensionsrückstellung B	1.200	an	Erträge aus Auflösung	1.200



HINWEIS

Sollte bei Eintritt des Versorgungsfalls die gebildete Rückstellung niedriger sein als der versicherungsmathematische Barwert der Pensionsverpflichtung (Teilwert), wird mit der gewinnerhöhenden Auflösung der Pensionsrückstellung erst später begonnen. Sie erfolgt erst ab dem Wj, an dessen Ende der Barwert (Teilwert) unter den Rückstellungsbetrag am Anfang sinkt (vgl. R 6a Abs. 22 S. 3 EStR).

3.4 Pensionsverpflichtung und Rückdeckungsansprüche

R 6a Abs. 23 EStR



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückdeckversicherung – v11740

Schließt der Unternehmer zur ganzen oder teilweisen Deckung des Risikos aus erteilten Pensionszusagen eine Rückdeckungsversicherung ab, die bei Eintritt des Versorgungsfalles Zahlungen an den pensionsverpflichteten Unternehmer leistet, so sind die Pensionsrückstellung (unter den Voraussetzungen nach § 6a EStG) und die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung als getrennte Wirtschaftsgüter in der Steuerbilanz auszuweisen (vgl. auch H 6a Abs. 23 „Getrennte Bilanzierung“).

Für die HB gilt grundsätzlich Gleiches. Falls aber sog. Plan- bzw. Deckungsvermögen (§ 246 Abs. 2 S. 2 HGB) vorliegt, erfolgt die Bewertung von diesem mit dem beizulegenden Zeitwert (§ 253 Abs. 1 S. 4 HGB). Außerdem werden die beiden Positionen in der Handelsbilanz saldiert.

Daneben existiert noch der Sonderfall einer Rückstellungsbewertung nach § 253 Abs. 1 S. 3 HGB: Soweit sich die Höhe von Altersversorgungsverpflichtungen ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren (§ 266 Abs. 2 A. III. 5 HGB) bestimmt, sind Rückstellungen hierfür zum beizulegenden Zeitwert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen garantierten Mindestbetrag übersteigt. Nach den Ausführungen des IDW im RH FAB 1.021 kann dieser Grundsatz auch für Rückdeckungsversicherungen zur Anwendung kommen.



HINWEIS

Der unsaldierte Ausweis gilt für die Steuerbilanz auch dann, wenn in der HB die Pensionsrückstellung mit einem „insolvenzfesten“, also verpfändeten Rückdeckungsanspruch nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB zu saldieren ist, weil § 5 Abs. 1a S. 1 EStG ein ausdrückliches Saldierungsverbot regelt.



Von einer Rückdeckungsversicherung streng zu unterscheiden ist die Direktversicherung nach § 4b EStG. Während bei der Direktversicherung der Anspruchsberechtigte der Arbeitnehmer ist, bleibt bei der Rückdeckungsversicherung der Unternehmer/Arbeitgeber anspruchsberechtigt.

Die Ansprüche aus einer eventuellen Rückdeckungsversicherung sind mit dem versicherungstechnischen Deckungskapital zu aktivieren. Der Ansatz des Rückkaufswerts kommt nur dann in Betracht, wenn mit der Auflösung des Versicherungsvertrags ernsthaft zu rechnen ist (vgl. H 6a (23), Stichworte „Rückdeckungsanspruch“ und „Teilwertabschreibung“ EStH). Der Anspruch auf eine Direktversicherung ist dagegen, weil sie dem Arbeitnehmer zuzurechnen ist, nicht zu aktivieren.

► **Übungsfall:**

Unternehmer D hat dem Arbeitnehmer W am 1.10.16 (nach dem 31.12.1986) eine rechtsverbindliche Pensionszusage ohne steuerschädlichen Vorbehalt gemacht. W ist bereits 40 Jahre alt. D hat außerdem eine Rückdeckungsversicherung (monatliche Prämie 200 €) für W abgeschlossen und bisher im Jahr 16 und 17 Folgendes gebucht:

Wj 16	(zusammengefasst)				
	Pensionsrückstellung	600	an	Finanzkonten	600
	(3 × 200 € Prämie)				
	Aufwand Altersvorsorge	7.400	an	Pensionsrückstellung	7.400
Wj 17	(zusammengefasst)				
	Pensionsrückstellung	2.400	an	Finanzkonten	2.400
	(12 × 200 € Prämie)				
	Aufwand Altersvorsorge	4.200	an	Pensionsrückstellung	4.200

Deshalb sind in den Bilanzen ausgewiesen:

Pensionsrückstellung	am 31.12.16	6.800	
	31.12.17	8.600	
Es betragen:	am 31.12.16		am 31.12.17
der Teilwert der Pensionsverpflichtung	7.400		11.600
das versicherungstechnische Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung	350		1.700
der Rückkaufswert der Rückdeckungsversicherung	200		2.000

► **Lösung:**

Da es sich um eine sog. Neuzusage handelt, ist der Ausweis folgender Pensionsrückstellung in der HB/StB zwingend vorgeschrieben:

am 31.12.16	7.400 €
am 31.12.17	11.600 €

Außerdem ist auf der Aktivseite der Bilanz der Rückdeckungsanspruch mit folgenden Beträgen anzusetzen:

am 31.12.16	350 €
am 31.12.17	1.700 €

Hierdurch ergeben sich als Gewinnauswirkung gegenüber den bisherigen Buchungen:

für das Wj 16:	bisher gebuchter Aufwand		7.400
	richtig:	Versicherungsbeitrag	600
		abzüglich Anspruch	<u>350</u>
			250
		Zuführung zur Rückstellung	<u>7.400</u>
		ergibt weitere Gewinnminderung	- 250
für das Wj 17:	bisher gebuchter Aufwand		4.200
	richtig:	Versicherungsbeitrag	2.400
		abzüglich Anspruchserhöhung	<u>1.350</u>
			1.050
		Zuführung zur Rückstellung	<u>4.200</u>
		ergibt weitere Gewinnminderung	- 1.050

3.5 Sonderfall Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Personengesellschaften



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besonderheiten bei Pensionsrückstellungen für Gesellschafter – v11737

Gewährt eine Personengesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Altersversorgungszusage (Pensionszusage), muss diese in der Handelsbilanz und im steuerlichen Gesamtvermögen nach § 249 Abs. 1 S. 1 HGB zwingend als Rückstellung ausgewiesen werden. Steuerrechtlich handelt es sich hierbei jedoch um eine Vergütung (an den Gesellschafter) für eine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft. Diese Vorwegvergütung i. S. v. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 1 2. HS EStG darf den steuerlichen Gesamtgewinn der Personengesellschaft nicht mindern und ist zu diesem Zweck im Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters, mangels Zufluss, spiegelbildlich als Forderung gegenüber der Gesellschaft auszuweisen. Vgl. Sie hierzu auch BMF vom 29.1.2008, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6a/20.

► Übungsfall 1:

Die ABC-OHG hat am 1.4.14 ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer C eine rechtsverbindliche Pensionszusage erteilt, die keine steuerschädlichen Vorbehalte aufweist. Die OHG hat deshalb in ihren Bilanzen folgende Pensionsrückstellungen ausgewiesen:

31.12.14	36.000 €
31.12.15	45.000 €

Die Zuführungen wurden jeweils zu Lasten des Gewinns gebucht. Dieser beträgt für das Jahr 14 € 120.000 und für das Jahr 15 € 150.000. Die Gesellschafter sind jeweils zu $\frac{1}{3}$ am Vermögen und Ergebnis der OHG beteiligt.

► Lösung:

Die rechtsverbindliche Pensionszusage an den Gesellschafter-Geschäftsführer führt in der HB der OHG zu einer Pensionsrückstellung i. H. v. 36.000 bzw. 45.000 €. Für steuerliche Zwecke ist – aufgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG (Tätigkeitsvergütung von der Gesellschaft) – der Anspruch auf die Altersversorgung in einer für den Gesellschafter aufzustellenden Sonderbilanz spiegelbildlich zur Erfassung in der Gesamthand (StB-Wert) zu aktivieren. Vergleichen Sie dazu bitte auch H 6a Abs. 1 „Personengesellschaft“ EStH sowie o. a. BMF.



Sonderbilanz C zum 1.1.14			
Pensionsanspruch	--	Kapital C	--

Sonderbilanz C zum 31.12.14			
Pensionsanspruch	36.000	Kapital C	36.000

Sonderbilanz C zum 31.12.15			
Pensionsanspruch	45.000	Kapital C	45.000

Dadurch ergeben sich:

Gewinnfeststellung 14	für A	für B	für C	Gesamt:
Gewinn aus Gesellschaftsbilanz	40.000	40.000	40.000	
Gewinn aus Sonderbilanz	--	--	<u>36.000</u>	
gesamt	40.000	40.000	76.000	156.000
Gewinnfeststellung 15				
Gewinn aus Gesellschaftsbilanz	50.000	50.000	50.000	
Gewinn aus Sonderbilanz	--	--	<u>9.000</u>	
gesamt	50.000	50.000	59.000	159.000

Nach Eintritt des Versorgungsfalls erzielt C weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. H. d. Betrags, um den die tatsächlichen Pensionszahlungen die Abnahme des Teilwerts der Pensionsverpflichtung (Pensionsrückstellung) in der OHG übersteigen.

► **Übungsfall 2:**

Fortsetzung des Beispiels.

Völlig unerwartet ist beim Gesellschafter-Geschäftsführer C in 16 der Versorgungsfall eingetreten. Die PG überwies deshalb im Wj 16 Pensionen mit zusammen 2.000 €, im Wj 17 mit insgesamt 3.000 €. Der Barwert der künftigen Pensionszahlungen beträgt

am	€
31.12.16	70.000
31.12.17	68.000

► **Lösung:**

Die Pensionsrückstellung ist zum 31.12.16 und auch 17 in der Gesamthandsbilanz mit ihrem Barwert anzusetzen. In der Sonderbilanz des C ist das Spiegelbild der Rückstellung als Forderung auszuweisen. Die Zahlungen der PG an C stellen im Gesamthandskreis Aufwand dar (Aufwand Altersversorgung). Im Sonderkreis liegen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG Sonderbetriebseinnahmen vor. Der Zufluss im Privatvermögen des C stellt Entnahmen aus dem Sonderkreis dar.

		GHV	SBV C	Summe
GA:	Wj 16			
	Zuführung RSt	- 25.000	+ 25.000	+/- 0
	Aufw. Altersversorgung/Sonder-BE/Entnahme SBV	- 2.000	+ 2.000	+/- 0
	Wj 17			
	Minderung RSt/Fordg. im SBV	+ 2.000	- 2.000	+/- 0
	Aufw. Altersversorgung/Sonder-BE/Entnahme SBV	- 3.000	+ 3.000	+/- 0

3.6 Ergänzende Hinweise



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pensionsverpflichtungen Klausurprobleme – v10711

3.6.1 Anpassung des § 253 Abs. 2 HGB für Altersversorgungsverpflichtungen

Durch das Wohnimmobilienkreditrichtliniengesetz wurde im Nachgang zum BilRUG das HGB nochmals angepasst. Für die Abzinsungen von Pensionsrückstellungen war nach § 253 Abs. 2 HGB bis dahin grundsätzlich der Durchschnittszins der letzten 7 Jahre maßgeblich. Durch das fallende Zinsniveau sank dieser Durchschnitt und verursachte allein dadurch steigende Pensionsrückstellungen. Mit o. a. Gesetzesnovelle wurde der Durchschnittszeitraum von 7 auf 10 Jahre und somit auch das für die handelsrechtliche Abzinsung maßgebende Zinsniveau erhöht. Dies betrifft allerdings nur Altersversorgungsverpflichtungen.

Da dies allerdings eine rein bilanzkosmetische Maßnahme darstellte, wurde in § 253 Abs. 6 HGB eine Zwangsanhangangabe eingefügt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Abzinsung von 7 und 10 Jahren ist jährlich zu ermitteln und im Anhang anzugeben. Diesbezüglich besteht eine Ausschüttungssperre.

3.6.2 Tabellarische Darstellung

Tabellarische Darstellung der häufigsten Fälle, in denen die Pensionsrückstellungen in **Handels- und Steuerbilanz** voneinander **abweichen**:

1.	Ansatzverbot Steuerbilanz: der Pensionsberechtigte hat im Laufe der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet und der Versorgungsfall ist ebenfalls noch nicht eingetreten (HB: Passivierung, StB: noch keine Rückstellung möglich) zwingende Abweichung, da Rechnungszinsfuß nach § 253 Abs. 2 HGB und Erfassung der Lohn- und Gehaltssteigerungen (ergibt höhere RSt in HB) sowie ggf. Saldierung mit Rückdeckung (mindert RSt in Bezug zur StB)
2.	Bewertung HB/StB: zwingende Abweichung, da Rechnungszinsfuß nach § 253 Abs. 2 HGB und Erfassung der Lohn- und Gehaltssteigerungen (ergibt höhere RSt in HB) sowie ggf. Saldierung mit Rückdeckung (mindert RSt in Bezug zur StB)
3.	Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer Personengesellschaft (HB: Rückstellung, StB: Rückstellung und Anspruch in Sonderbilanz)
4.	bei Altzusagen: HB-Ansatz verstößt gegen das steuerliche Nachholverbot

3.6.3 Besonderheiten bei Pensionszusagen an Arbeitnehmerehegatten

vgl. H 6a Abs. 9, Stichwort „Witwen-Witwerversorgung“ EStH

Hervorzuheben ist, dass eine Pensionsrückstellung bei Einzelunternehmern, die ihrem Arbeitnehmerehegatten eine Pensionszusage erteilt haben, nur bezüglich einer Zusage auf Alters-, Invaliden- und Waisenrente in Betracht kommt. Eine Zusage auf Witwen- oder Witwerversorgung ist im Rahmen von Ehegatten-Pensionszusagen in Einzelunternehmungen nicht rückstellungsfähig, da hier bei Eintritt des Versorgungsfalles Anspruch und Verpflichtung in einer Person zusammenfallen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Arbeitnehmerehegatten eines Gesellschafters an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft.

(Wegen Bildung und Anerkennungsgrundsätzen vgl. auch H 6a (9) „Fremdvergleich“!)



3.6.4 Vereinfachungen bei der Bestandsaufnahme von Pensionsverpflichtungen

vgl. R 6a Abs. 18 EStR

Pensionsverpflichtungen sind grundsätzlich je Arbeitnehmer als (passive) Einzelwirtschaftsgüter zu behandeln. Auch jede Erhöhung einer einmal gegebenen Zusage stellt ein weiteres Wirtschaftsgut dar. Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen hat deshalb auf Grund körperlicher Bestandsaufnahme am Bilanzstichtag zu erfolgen. Außerdem sind sie einzeln zu bewerten (vgl. auch R 6a Abs. 17 EStR).

Hinsichtlich der Inventur am Bilanzstichtag besteht jedoch die Vereinfachungsmöglichkeit nach § 241 Abs. 3 HGB, die den Anweisungen in Richtlinie 5.3 Abs. 2 EStR entspricht. Der für die Berechnung der Pensionsrückstellungen maßgebende Personenstand kann demnach innerhalb von 3 Monaten vor oder 2 Monaten nach dem Bilanzstichtag aufgenommen werden. Es muss jedoch eine ordnungsgemäße Fortschreibung bzw. Rückrechnung auf den Bilanzstichtag vorgenommen werden. Das Verfahren ist im Einzelnen in R 6a Abs. 18 EStR beschrieben.

3.6.5 Die Übernahme einer Pensionsverpflichtung

Die Übernahme einer Pensionsverpflichtung gegenüber einem Arbeitnehmer, der bisher in einem anderen Unternehmen tätig war, unter gleichzeitiger Übernahme von Vermögenswerten ist in R 6a Abs. 13 EStR geregelt.

4. Hinweise auf wichtige Richtlinienfundstellen und weitere Erlasse zum Thema Rückstellungen

R 5.7 EStR Abs. 13	H 5.7 (13) EStH enthält folgende Klarstellungen:
H 5.7 (13) EStH	■ Verhandlungen über den Wegfall einer Verpflichtung rechtfertigen i. d. R. nicht die Auflösung der gebildeten Rückstellung. ■ Eine Rückstellungsauflösung ist jedoch trotz einer weiterbestehenden rechtlichen Verpflichtung geboten, wenn keine wirtschaftliche Belastung mehr besteht. ■ Fällt eine betriebliche Verpflichtung aufgrund privater Umstände weg, so ist die Rückstellung erfolgsneutral aufzulösen.
Beck'sche Steuererlasse 1 § 6a/1 und 2	Behandlung von Aufwendungen des Arbeitgebers für die betriebliche Altersversorgung des im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten.
1 § 6a/11	Bewertung der Rückstellung durch Anwendung der „Richttafeln 2018 G“.
1 § 6a/20	Behandlung von Pensionszusagen an Gesellschafter einer Personengesellschaft.

5. Übungsfall

Die Isar & Amper OHG hat im Februar 01 gegenüber allen Arbeitnehmern und der Geschäftsführerin Ines Isar schriftlich und ohne steuerschädliche Vorbehalte Pensionszusagen gemacht.

Gleichzeitig wurde bei der „Loisach-Versicherungsgesellschaft mbH“ eine Rückdeckungsversicherung auf das Leben aller Arbeitnehmer, nicht aber für Ines Isar, abgeschlossen und die Ansprüche daraus sogenannten „insolvenzfest“ (i. S. von § 246 Abs. 2 S. 2 HGB) an diese abgetreten. Die Rückdeckungsversicherung dient ausschließlich der Erfüllung von Altersversorgungsansprüchen. Es betragen:

Teilwerte sämtlicher Pensionszusagen	zum 31.12.01	92.000 €
darin enthalten ist die Zusage gegenüber Isar		16.000 €
Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung	zum 31.12.01	8.000 €
Rückkaufswert der Rückdeckungsversicherung	zum 31.12.01	3.500 €

Die Teilwerte wurden gemäß den Vorgaben des § 6a Abs. 3 EStG bewertet. Für die Handelsbilanz wurde für den 31.12.01 nach § 253 Abs. 1 und 2 HGB ein Wert von 110.000 €, ermittelt.

Die Versicherungsprämien in Höhe von mtl. 1.200 € buchte die OHG bei Zahlung in 01 als Aufwand. Sonstige Buchungen wurden bei diesem gesamten Sachverhalt bisher nicht für notwendig gehalten.

Der steuerliche Gewinn soll möglichst niedrig ermittelt werden.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL***Besprechung Übungsfall BilSt 07 – v13039*

		Punkte	
LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Soll	Ist
Für rechtsverbindliche, schriftlich und ohne steuerschädliche Vorbehalte erteilte Pensionszusagen ist in der Gesamthand (Handels- und Steuerbilanz) eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen (§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB und § 6a EStG). Die Bewertung erfolgt handelsrechtlich nach § 253 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 HGB, steuerlich nach § 6a Abs. 3 und 4 EStG. Im Erstjahr ist auch in der StB eine volle Zuführung zur Rückstellung möglich.		1	
Der Rückdeckungsanspruch ist gesondert auszuweisen und mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital (= Aktivwert i. S. d. § 253 Abs. 2 S. 4 HGB) zu aktivieren. Eine Verrechnung erfolgt ausschließlich in der Handelsbilanz, § 246 Abs. 2 S. 2 HGB (vgl. auch H 6a (23) „Rückdeckungsanspruch“ u. „Teilwertabschreibung“ EStH).		1	
Folgende Bilanzansätze zum 31.12.01 ergeben sich in der Bilanz der OHG :			
Rückstellung HB § 253 Abs. 1 und 2 HGB	110.000		
abzgl. Rückdeckung §§ 246 Abs. 2 S. 2, § 253 Abs. 1 S. 4 HGB	- 8.000		
Rückstellung HB (saldiert)	102.000	1	
In steuerlicher Gesamthand			
Rückstellung § 6a EStG (TW, § 6a Abs. 3 S. 1 EStG, § 6a Abs. 4 S. 3 HS 1, keine Verteilung der Zuführung, da Vorgabe niedrigster Gewinn, Passivposten)	92.000	0,5	
Rückdeckungsanspruch (Aktivposten, keine Verrechnung mit RSt in der StB, H 6a (23) „getrennte Bilanzierung“ EStH)	8.000	0,5	
Buchung HB Gesamthand			
Aufw. Altersversorgung 110.000 an Pensions-RSt 110.000		1	
Rückdeckungsanspruch 8.000 an Erträge Zuführung 8.000			
Pensions-RSt 8.000 an Rückdeckungsanspruch 8.000			
Buchung StB Gesamthand			
Aufw. Altersversorgung 92.000 an Pensions-RSt 92.000		1	
Rückdeckungsanspruch 8.000 an Erträge Zuführung 8.000			
Die Pensionszusage gegenüber der Gesellschafterin Isar ist steuerlich als Vergütung i. S. d. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 1 HS 2 EStG zu behandeln.		1	



In einer Sonderbilanz für Isar sind deshalb zum 31.12.01 auszuweisen:					
Sonderbilanz Isar 31.12.01 (endgültig)				1	
Aktiva		Passiva			
Pensionsanspruch	16.000	Kapital	16.000		
GA im Sonderkreis Isar:					
mehr Erträge „Gehalt“ nicht ausbezahlt			+ 16.000	1	
GESAMTPUNKTZAHL				9	

**HINWEIS**

Wäre auch für Isar eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen worden, so würden die Prämien als Entnahmen aller Gesellschafter nach Maßgabe ihrer Beteiligung zu behandeln sein (vgl. BFH v. 28.6.2001, BStBl 2002 II S. 724 und Abschn. V des BMF-Schreibens vom 29.1.2008, BStBl I S. 317) und der Anspruch aus der Rückdeckung muss in einer Ergänzungsbilanz für alle Gesellschafter korrigiert werden.



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!